

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1126/2535

พนักงานอัยการกองคดีศาลแขวงธนบุรี

โจทก์

นายปรีชา ศรีสุข กับพวก

จำเลย

นางจันทร์เพ็ญ ดีทอง นายประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 118

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2535 บัดนี้ ผู้ร้องซึ่ง เป็นนายประกันของจำเลยที่ 2 มีความประสงค์ของ ถอนหลักทรัพย์ประกันคืนจากศาลโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83,295 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก คนละ 3 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยมีผู้ร้องเป็น นายประกัน (อันดับ 41)

คดีอยู่ระหว่างการนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 49)

คำสั่ง

การขอรับหลักประกันคืนเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่ง จึงให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาสั่งต่อไป

การขอรับหลักประกันคืนเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะพิจารณาสั่ง จึงให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาสั่งต่อไป

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เสมอ อินทศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>